

1001745-69.2021.8.26.0484

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por erro judiciário

Magistrado: DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Comarca: Promissão

Foro: Foro de Promissão

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... sob a suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, tendo sido decretada sua prisão preventiva em audiência de custódia em 26/11/2019. Foi denunciado e o feito criminal tramitou regularmente perante a 1ª Vara Judicial de Promissão (autos nº. 1500735-98.2019.8.26.0484), com o autor ainda custodiado. Em 06/02/2021 foi proferida sentença absolutória, ocasião em que foi determinada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Promissão

Foro de Promissão

2ª Vara Judicial

Avenida Rio Grande, 730, Promissao - SP - cep 16370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001745-69.2021.8.26.0484 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001745-69.2021.8.26.0484

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por erro judiciário

Requerente:

Marcos Vinícius Siqueira Santana

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Vistos.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Narra a inicial que no dia 25/11/2019, o autor foi detido em flagrante por policiais de Promissão sob a suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, tendo sido decretada sua prisão preventiva em audiência de custódia em 26/11/2019. Foi denunciado e o feito criminal tramitou regularmente perante a 1ª Vara Judicial de Promissão (autos nº. 1500735-98.2019.8.26.0484), com o autor ainda custodiado. Em 06/02/2021 foi proferida sentença absolutória, ocasião em que foi determinada a expedição do alvará de soltura. Alega que em 12/02/2021 tomou ciência da sentença de absolvição, mas o alvará de soltura ainda tardou a ser expedido. Afirma que impetrou habeas corpus e que teve deferida liminar para cumprimento da ordem de soltura. O alvará foi então expedido e apenas efetivamente cumprido em 10/03/2021. Argumenta que a morosidade do Poder Judiciário em cumprir o alvará de soltura levou à sua indevida manutenção no cárcere a ensejar o direito a indenização por danos morais. Pretende a condenação da requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de R\$ 80.000,00. Inicial instruída com os documentos de fls. 20/605.

Inicial recebida à fl. 606. Deferido o benefício da justiça gratuita ao autor e determinada a citação.

À fl. 610 a magistrada então titular desta 2ª Vara Judicial deu-se por suspeita, por razões de foro íntimo.

Determinação de remessa dos autos a este magistrado à fl. 611.

A requerida apresentou contestação às fls. 616/643. Não foram arguidas questões preliminares. No mérito, sustentou a Fazenda Estadual a ausência de erro judiciário, sustentando a incidência de responsabilidade subjetiva em casos como o dos autos e que não houve demonstração de dolo ou fraude na condução do processo criminal, tampouco a ocorrência de arbitrariedades pelas autoridades oficiantes naquele feito, o que afasta o direito à indenização, requereu a improcedência da demanda. Em caráter subsidiário, apontou ser excessivo o valor pleiteado pelo autor, pugnando pela sua fixação pelo juízo “em valor moderado”. Por fim, requereu que sobre eventual verba indenizatória sejam aplicados os critérios de atualização e juros moratórios fixados no Tema 810 da Repercussão Geral do E. STF.

Em réplica (fl. 646), o autor reiterou os termos da inicial.

Às partes foi conferida a oportunidade de especificarem provas a serem ainda produzidas (fl. 648), sendo que ambas as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 653 e 655).

O julgamento foi convertido em diligência (fls. 656/659) e determinada a juntada de certidões para verificação se no lapso temporal transcorrido até o cumprimento do alvará de soltura havia alguma outra ordem de prisão pendente em relação ao autor. Certidões juntadas às fls. 664/672.

Intimadas as partes para manifestação quanto às certidões juntadas, apenas o autor se pronunciou (fl. 678) e permaneceu silente a Fazenda Pública (fl. 680).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a suficiência da prova documental e a desnecessidade de produção de prova pericial ou prova em audiência para o desate da lide, lembrando que nos termos dos artigos. 139, II, e 370, parágrafo único, ambos do CPC, é dever do magistrado zelar pela razoável duração do processo, bem como indeferir as provas inúteis ou que tenham caráter protelatório. Além disso, ambas as partes já se manifestaram pelo pronto julgamento da lide.

Não foram arguidas preliminares, não há questões processuais a enfrentar ou nulidades a sanar, de maneira que passo diretamente ao exame do mérito da causa.

A questão posta nos autos refere-se à alegada responsabilidade civil do Estado pelo tempo durante o qual o autor permaneceu encarcerado em razão da aventada morosidade na expedição e cumprimento de alvará de soltura após a prolação de sentença absolutória no processo criminal que tramitou perante a 1ª Vara Judicial desta Comarca (autos nº. 1500735-98.2019.8.26.0484).

Colhe-se dos autos que o autor fora preso em flagrante delito em 26/11/2019 (fl. 31) e que houve a decretação de sua prisão preventiva na mesma data (fls. 83/86), tendo o autor respondido o processo custodiado.

Após o trâmite regular do processo criminal, foi o autor absolvido da imputação por meio da sentença de fls. 272/275, proferida em 06/02/2021, na qual fora determinada a expedição do competente alvará de soltura clausulado.

Consta ainda dos autos que houve petições da defesa em 12/02/2021 e 26/02/2021 (fls. 276/277) cientificando-se da sentença e postulando o cumprimento da determinação para expedição do alvará de soltura.

A sentença absolutória apenas foi publicada em 02/03/2021 (fl. 278) e o alvará de soltura efetivamente expedido em 09/03/2021 (fl. 282) após o deferimento de liminar em habeas corpus em 08/03/2021 (fls. 293/294).

Conforme informações prestadas pelo Juízo Criminal (fl. 298/299) o alvará foi cumprido em 10/03/2021.

Pois bem.

Em primeiro lugar, é preciso assentar que, ao contrário do sustentado pela Fazenda Estadual, o caso dos autos configura hipótese de responsabilidade civil objetiva do Estado por ato omissivo (e não responsabilidade subjetiva).

Isso porque, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, não há diferenciação entre as hipóteses de danos ilícitos cometidos por atos comissivos ou decorrentes de omissão abusiva, a saber: "§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Referido posicionamento foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, tendo sido fixada a tese de que "[a] responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. A omissão do Estado reclama nexos de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso." (STF, RE nº 841526, Relator o Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016).

Dessa forma, configurado o nexo de causalidade entre o eventual dano sofrido pela parte autora e a omissão abusiva do Poder Público em impedir a sua ocorrência nos casos em que tinha a obrigação legal e específica de fazê-lo, surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa.

A Suprema Corte apontou, ainda, que é imperioso reconhecer a posição diferenciada do Estado em relação aos particulares, de modo que a responsabilização estatal deve ser reconhecida com a devida consideração às características peculiares dos seus poderes, deveres e atribuições e que, por isso, a sua responsabilidade há de estar fundada nas seguintes premissas basilares: 1) de não aplicação da teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) e de que o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação.

E no caso específico dos autos, ficou bem demonstrada a omissão do Estado resultante do prolongado tempo entre a ordem de expedição do alvará de soltura e seu efetivo cumprimento para colocação do autor em liberdade.

Conforme acima assentado, a determinação de expedição do alvará se deu pela sentença prolatada em 06/02/2021 (sábado) ao passo que o alvará foi expedido em 09/03/2021 e cumprido em 10/03/2021.

A isso acrescenta-se que das certidões juntadas às fls. 664/672 não se verifica a existência de outras ordens de prisão que justificassem a manutenção do autor no cárcere pelo dilatado período de 31 dias (considerado já o primeiro dia útil após a prolação da sentença absolutória, isto é, 08/02/2021).

Evidentemente, a manutenção do encarceramento do autor após a prolação da decisão que determinara sua soltura configura ato ilícito e dano moral *in re ipsa*, haja vista a indisputável vulneração ao direito de liberdade do autor reconhecido pela sentença absolutória criminal.

Em casos como o dos autos, é firme a jurisprudência no sentido do reconhecimento da responsabilidade civil do Estado e correlato dever de indenização por dano moral:

"Apelação Cível. Danos morais. Delonga excessiva e injustificada no cumprimento de ordem liminar concedida em habeas corpus sustando a exigência de fiança e determinando a liberação imediata do detento – Autor que permaneceu em prisão preventiva cerca de 22 dias após a comunicação eletrônica da decisão à primeira instância – Falha no trâmite da informação – Decisão noticiada nos autos pelo próprio Defensor Público após a soltura do autor em razão do pagamento da fiança, que à época sequer remanesce exigível, evidenciando o equívoco ocorrido – Matéria regulamentada pela resolução nº 108/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o prazo máximo de vinte e quatro horas para expedição e cumprimento do respectivo alvará de soltura – Dever de indenizar configurado – Indenização fixada em valor compatível com a condição socioeconômica do autor e o desestímulo a condutas semelhantes. Sentença mantida quanto aos danos morais. Danos materiais – Lucros cessantes – Alegação de labor informal junto a condomínio residencial, com renda diária de R\$80,00 – Inexistência de comprovação documental mínima dos

prejuízos sofridos - Inobservância do ônus probatório fixado pelo art. 373, I, do CPC - Sentença reformada, neste ponto, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Recurso do Estado parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível 1029897-18.2016.8.26.0577; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018)

"APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTO ERRO JUDICIÁRIO. Autor preso. Demora na expedição do alvará de soltura que caracteriza o dano moral pelo indevido prolongamento do encarceramento. Precedentes. Danos Materiais. Lucros Cessantes. Inocorrência - O recorrente não comprovou que estava trabalhando na função de "ajudante de serviços gerais" no momento em que foi preso em flagrante e durante o período em que ficou indevidamente preso por 13 dias de que poderia estar exercendo tal função, deixando de cumprir assim o artigo 373, I, do Código de Processo Civil atual - Honorários Advocatícios. Não obstante a r. sentença recorrida ter sido proferida quando já vigente o Novo Código de Processo Civil, entende este Juízo pela aplicação da regra *tempus regit actum*, sendo certo que a ação foi distribuída quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 - Sentença Reformada - Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação nº 0000263-84.2014.8.26.0602; Relator: Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/04/2017; Data de Registro: 05/04/2017)

Em relação ao valor da indenização pelo dano moral suportado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial amplamente firmado sobre o tema é de que deve o quantum ser fixado com prudência de modo a reconfortar a vítima pelo sofrimento psíquico experimentado (posto que a reparação integral é impossível), bem como punir o ofensor e prevenir a repetição do comportamento ilícito. Além disso, deve ser adotado o cuidado para que a indenização não seja causa de locupletamento ilícito ou irrisória, considerando a situação econômica das partes.

À luz desses critérios, e diante da situação econômica do autor declarada na inicial, reputo adequado o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização pelo dano moral reconhecido, a qual há de sofrer atualização monetária a partir da data desta sentença e ser acrescida de juros de mora desde a data do fato (Súmulas 54 e 362 do C. STJ).

Quanto aos índices aplicáveis, em atenção ao quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.974/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), o valor deverá ser atualizado monetariamente pela variação do IPCA-E e os juros moratórios computados pelos mesmos índices de remuneração da caderneta de poupança. Por fim, incabível a pretendida condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de danos materiais atinentes ao período em que permaneceu indevidamente encarcerado. Com efeito, o autor não trouxe aos autos qualquer comprovação efetiva de que estava empregado ao tempo de sua prisão, limitando-se a alegar que exercia o ofício de ajudante geral sem qualquer apontamento adicional. Da mesma forma, não comprovou que possuía proposta de emprego no período de indevido encarceramento.

Nesse contexto, considerando que os danos materiais não podem ser fixados a partir de mera conjectura, não se desincumbiu o autor do ônus probatório que lhe era imposto pelo art. 373 do Código de Processo Civil, lembrando-se que em sede de especificação de provas pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 653).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e o faço para condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor, corrigida monetariamente pela variação do IPCA-E a partir da data de prolação desta sentença e acrescida de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança desde a data do fato (08/02/2021), nos termos das Súmulas 54 e 362 do C. STJ e Tema 810 da Repercussão Geral do E. STF.

Em atenção ao princípio da causalidade e por ter o autor sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a parte requerida ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita a reexame necessário em razão do valor da condenação (art. 496, § 3º, II, do CPC).

P. I. C.

Promissao, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA